



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ה אייר תשע"ח

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 113

פרשת כי תצא

דיני טעות בתפילת שבת (ב)

נושאי השיעור: אמר 'אתה' של 'אתה חונן' ונזכר שהוא שבת | טעה בין תפילות השבת | כוונה באמירת הברכות | ספק בברכות להקל | התפלל תפילת חול בשבת ולא הזכיר את שבת

שבת האחרת, כגון בערבית התחיל את של שחרית שעליו לחזור מיד, ולא מסיים את הברכה, אם כן כשאמר 'אתה' ולא התכוון לתפילת חול, אלא לתפילת שבת ממילא בשחרית הרי הוא כמי שטעה בתפילת שבת זו לתפילה האחרת.

וז"ל מרן השלחן ערוך: "אם היה סבור שהוא חול והתחיל אדעתא דחול, ומיד כשאמר תיבת 'אתה' נזכר קודם שאמר 'חונן', הוה ליה התחיל בשל חול וגומר אותה ברכה. אבל אם היה יודע שהוא שבת, ושלא בכוונה התחיל תיבת 'אתה', אפילו אם הוא בתפלת שחרית שאינה פותחת ב'אתה' אינו גומר ברכת אתה חונן, דחשבינן ליה כטעה בתפלת שבת בין זו לזו." ע"כ. ומוסיף על כך הרמ"א בהג"ה: "דהרי יכול לומר אתה קדשת או אתה אחד."

ולמעשה כל האחרונים מתנפלים על השלחן ערוך, ויש שתי קושיות גדולות על דבריו, האחת מקשה המגן אברהם, והשנייה מקשה הפרי חדש. ואני אומר שכל מי שיפתח את התרומת הדשן ויראה את הדברים בפנים היה מקשה את שתי הקושיות.

ג. ספק בברכות הנהנין

הקושיא האחת הקשה המגן אברהם (פס"ג) על מרן השלחן ערוך, שהנה כלל הוא בדינו 'ספק ברכות להקל'. והיינו שאם יש ספק בברכות אומרים לו לאדם שלא יברך כדי שלא יכנס לחשש ברכה לבטלה. וזאת מלבד ברכת המזון שהיא דאורייתא. וכן פסקו הרמב"ם (פסק ח מהלכות ברכות הלכה יב) והשלחן ערוך (סימן קט סעיף ג).

והנה הגמרא בברכות (יג) דנה במי ש"פתח בדחמרא וסיים בדשיכרא" [יש בזה כמה פירושים ונבאר את הפירוש הפשוט] שהנה הביאו לאדם כוס זכוכית עם משקה אדום שנראה כמו יין, והתחיל לברך על דעת לברך 'הגפן' ותוך כדי הברכה שם ליבו שאין זה יין אלא משקה אחר, וסיים בברכת 'שהכל נהיה בדברו'. ומה שקרה כאן הוא שמחשבתו היא שלילית אבל דיבורו לבסוף הוא הנכון. והגמרא דנה בברכה זו אם נחשבת לברכת 'הגפן' או ברכת 'שהכל'. ונותרת בספק. [יש ראשונים המבארים את הספק כאשר בירך 'הגפן' ותוך כדי דיבור תיקן את עצמו ואמר 'שהכל', ואכמ"ל]



א. אמר 'אתה' של 'אתה חונן' ונזכר שהוא שבת

כבר נתבאר בשיעורים הקודמים, שאם טעה והתחיל בתפילה של חול - 'אתה חונן' ולא את תפילת השבת, שעליו לסיים את הברכה, כיון שבכך שהתחיל לאומרה התחייב בה. ויסוד הדברים הוא שמעיקר הדין היינו צריכים להתפלל תפילת ככל יום חול כרגיל, ורק מפני כבוד השבת לא אטרחוהו רבנן. ומחמת כן אם התחיל את הברכה עליו לסיימה.

ויש לדון אם בתפילת שמונה של שבת התחיל לומר "אתה", ומיד נזכר, האם יכול להמשיך "קדשת את יום השביעי לשמך", או שצריך להמשיך את תפילת חול. וכמו כן השאלה קיימת בתפילת מנחה שהתחיל לומר "אתה" אם עליו להמשיך "אחד ושמן אחד וכו'". ואם פשוט שיכול להמשיך בתפילת שבת, יש לשאול מה עליו לעשות בתפילת שחרית, שהתחיל לומר "אתה" - והלא היה צריך להתחיל "ישמח משה" - ועל כן אולי יש לחלק בין התפילות. בין תפילת שחרית לשאר התפילות.

ונידון זה כתב התרומת הדשן (סעיף יד), ומרן הבית יוסף (סימן קסח) מביאו בקיצור, ופוסק כמותו להלכה בשלחן ערוך (סעיף ג). ואמנם יש בזה כמה פרטים, אבל המסקנא של התרומת הדשן, שאם התחיל 'אתה' וכוונתו היתה להתחיל 'אתה חונן' ממילא כוונתו היתה להתחיל תפילת חול, אשר על כן עליו להמשיך בתפילה של חול את הברכה הראשונה. וכותב התרומת הדשן, שמחמת כן אין חילוק אם אירע לו כן בתפילת שחרית או מנחה, שבכל התפילות אם התחיל 'אתה', וכוונתו היתה לומר 'אתה חונן', שעליו לסיים ברכה זו.

ב. טעה בין תפילות השבת

לעומת זאת, אם לא היתה כוונתו לומר תפילת חול, אלא הוא רק טעות שסיים 'האל הקדוש' ובשגרת לשונו המשיך 'אתה' ונזכר, ממילא אין הוא כאחד שכוונתו היתה להתפלל של חול, אלא ממשיך את התפילה של שבת. ועוד כותב שם התרומת הדשן שדין זה הוא גם בשחרית, שאם לא התכוון להתפלל של חול, אלא אמר 'אתה' בטעות - שאינו ממשיך תפילת חול. והטעם לכך הוא שהנה אמנם מי שטעה ואמר תפילת חול דינו הוא שצריך לחזור, אך מי שטעה בתפילת שבת, והתחיל תפילת

למעשה הרי"ף (דף 1 ע"א מפי הרי"ף) והרמב"ם (ס"ט הלכה יא) והרא"ש (פ"א סימן יד) וכל הראשונים פוסקים שאינו חוזר ומברך, כלומר שבשאלה זו אם הולכים לאחר המחשבה או הדיבור, נפסק שמחמת הספק בברכות אינו חוזר ומברך.

והנה התוספות (ס"ט ד"ה יא) כותבים בשם ר"י שחוזר ומברך. ושואלים עליו הראשונים, כיצד אומר כן לחזור ולברך, הלא זהו ספק בברכות ויש להקל. ומבאר שם הגאון רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס [ו] ויש על כך עוד אריכות דברים ואילו עיקריהם], שאכן ר"י סובר שאיסור ברכה שאינה צריכה היא דאורייתא, אולם גם האיסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, אומרת על כך הגמרא (ס"ט הלכה) שהוא כאילו מעל. ור"י לומד שהוא כעין איסור דאורייתא.

ולשיטת ר"י יש לומר, שברכות הנהנין הן מדאורייתא, כיון שההנאה ללא ברכה היא איסור דאורייתא, ממילא ברכות הנהנין הן כמו ברכת המזון. ויתירה מזאת יש לומר, שהתוספות בראש השנה (נ"ג ד"ה יא) כותבים שאיסור ברכה לבטלה הוא איסור דרבנן, אשר על כן יש כאן ספק בברכות שהוא דרבנן לעומת זאת הנאה מן העולם הזה בלא ברכה הוא איסור דאורייתא, לכן אומר ר"י שחוזר ומברך. אולם רוב הראשונים ובראשם שלוש עמודי ההוראה - הרי"ף, הרא"ש, הרמב"ם - סברו שאינו חוזר ומברך. [ו] - סוגיא זו היא מקור הכלל ספק ברכות להקל].

וכעין זה יש עוד סוגיא, במי שמסופק אם בירך ברכות התורה, שיש כמה ראשונים הסוברים שחייב לחזור, וטעמם הוא כיון שסברו שברכות התורה הן ברכות דאורייתא. והנה מרן השלחן ערוך (ס"ט כותב וז"ל: "כל הברכות אם נסתפק אם בירך אם לאו אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף חוץ מברכת המזון מפני שהיא של תורה". ע"כ. ואם גם ברכת הנהנין או ברכות התורה היו מן התורה - היה לו למרן לציין ברכות אלו, ומוכח שלא סבר כן.

ועוד יש לומר, שהרי רובא דרובא מרבתינו הראשונים סוברים שברכת מעין שלוש היא מאורייתא, ועל כל פנים ברכת 'על המחיה' כמעט לכולי עלמא היא דאורייתא, אולם הרמב"ם והשלחן ערוך לא סברו כן, וכמו שנראה במפורש בדבריהם הנ"ל שכתבו "חוץ מברכת המזון" - ולא כתבו 'חוץ מברכת מעין שלוש' וכיו"ב.

ועל פי כל האמור יש לומר שסברו שאכילה בלא ברכת הנהנין אינה אלא איסור דרבנן, ודלא כר"י.

ד. קושיית המגן אברהם

ועל פי כל האמור מקשה המגן אברהם, כיצד אומר התרומת הדשן שהכל תלוי בכוונת האומר, ואם נתכוון בתפילה של חול - צריך לסיימה, אף אם אמר רק את תיבת 'אתה', וממילא הכל תלוי בכוונה, ולכאורה הנה בגמרא הנ"ל מוכח להדיא, שאם לקח כוס יין והתחיל לברך את התיבות הראשונות [והם 'לב' הברכה] אדעתא דחמרא - על דעת לשתות יין וממילא ברכתו 'הגפן', וסיים בדישכרא - שיכר שברכתו 'שהכל' - שאין הולכים אחר המחשבה והכוונה, אלא כיון שסיים כראוי יצא ידי חובה, ולכאורה למה אין הולכים אחר הכוונה ונחשיב אותו שלא בירך - וממילא נאמר לו לחזור ולברך. וזו קושיא על השלחן ערוך שפסק את התרומת הדשן להלכה.

מחמת קושיא זו חולק המגן אברהם על מרן השלחן ערוך, ועל כן פסק, שגם אם התכוון לשל חול ואמר תיבת 'אתה' יכול להמשיך את התפילה של שבת. וזאת רק בתפילות ערבית של ליל שבת או מנחה של שבת. אולם בשחרית של שבת, אומר המגן אברהם שבזה עליו לברר אם התכוון לשל חול או לשל שבת, והטעם לכך הוא, משום שאם התכוון לשל חול הרי שעשה בזה שתי פשעים, או משום שהתכוון להתפלל של חול בשבת, או משום שאמר את התיבה 'אתה' - ובשחרית אין לה לתיבת 'אתה'. אשר על כן אם התכוון לשל חול עליו לחזור, אולם אם לא התכוון לשל חול אינו חייב לחזור. [ו] - המגן אברהם מבאר זאת בדברי מרן בעצמו והאחרונים מקשים עליו, ואכמ"ל]

ה. קושיית הפרי חדש

את הקושיא השניה מקשה הפרי חדש (ועל השלחן ערוך ס"ט). שהנה התרומת הדשן שם מביא ראיה חזקה מאוד מהלכות ספירת העומר, ממה שכתב הראב"ה

(הובאו דבריו בבית יוסף סימן תפט), ודבריו אלו מפורסמים מאוד, שהנה מי שבירך על ספירת העומר, ובדעתו היה לספור ארבעה ימים לעומר, ובאמת היה זה ביום חמישי לעומר, ורק לאחר שסיים את הברכה נזכר שהיום הוא חמישה לעומר. שכותב הראב"ה שצריך לחזור ולברך ולספור מחדש, כיון שכונתו היתה לספור משהו אחר, ממילא הברכה היא ברכה לבטלה ועליו לחזור ולברך.

ורואים מכאן שהולכים אחר הכוונה, וכיון שנתכוון לומר בטעות מספר אחר ממילא הברכה היא לבטלה, ולא יצא ידי חובה.

והנה דברי הראב"ה מפורסמים, והטור מביא אותם, וכן האור זרוע (סימן תפט) מביא את דבריו [ו] לבעל התרומת הדשן לא היה את דברי הראב"ה והוא לקח אותם ממה שכתב האור זרוע], אולם בדברי הראב"ה עצמו מבואר תוספת נימוק למסקנה זו שלא יצא ידי חובה בספירת העומר, שהרי לכאורה היה צריך להיות שיוצא ידי חובה מצד ספק ברכות להקל, וכמו שלמדנו בגמרא הנ"ל בברכות, אך שם מוסיף שהטעם שלא יצא הוא משום שספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא, וכיון שכך אין לומר בזה ספק ברכות להקל.

מרן הבית יוסף מביא את דברי הראב"ה הללו, וכותב על כך שלפי מה שהוא עצמו סבר שספירת העומר בזמן הזה היא דרבנן, ממילא אין לו לחזור על ספירת העומר, כיון שיש לומר בזה ספק ברכות להקל.

אשר על כן הקשה הפרי חדש, הלא מרן בשלחן ערוך (סימן תפט ס"ו) פוסק את דברי התרומת הדשן בשם הראב"ה להלכה, שאין הולכים אחר הכוונה, וממילא צריך לחזור על הברכה, וז"ל: "אם פתח ברוך אתה ה' אלוקיני מלך העולם אדעתא דלימא היום ארבעה שהוא סבור שהם ארבעה, ונזכר וסיים בחמישה והם חמישה, או איפכא שהם ארבעה ופתח אדעתא דלימא ארבעה וטעה וסיים בחמישה, אינו חוזר ומברך". ע"כ. ומאידך גיסא, מרן בעצמו מביא את דברי הראב"ה שביאר שכל מה שכתב הוא מצד שסבר שספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא, ואילו הוא - הבית יוסף סבר שספירת העומר היא דרבנן.

כקושיית הפרי חדש הקשו הרבה אחרונים חלקם ראו את דבריו וחלקם לא. והפרי חדש בעצמו מסיק להלכה, שכיון שאמר 'אתה' יכול להמשיך ולומר את התפילה של שבת, ולא צריך להמשיך 'חונן לאדם דעת' - ואין נפקותא מה הוא התכוון.

ו. להימלט מן הספק

ולמסקנא יש ללמוד מכל האמור לעיל, שספק ברכות להקל הוא בכל הברכות כולם, חוץ מברכת המזון. ודין זה הוא גם בברכות החמורות כמו ברכות התורה, וכן ברכה מעין שלוש שהיא כמעט לכל הפוסקים דינה מהתורה, מלבד הרמב"ם והשלחן ערוך. אולם כיון שהברכות הללו הן חמורות מאוד, על כן יש להימלט מהספק, וכגון אם בטעות בירך 'הגפן' על מיץ, ובסיום הברכה הוא שם לב שאין זה יין, שיש בזה ספק, שישתה מעט ולאחר מכן שיחפש מישהו אחר שיברך 'שהכל' ויוציאו ידי חובה. אכן אמנם אינו צריך להימנע מעצם השתייה, אך כדאי מאוד להימנע מלשתות [ו] - אני לא הייתי שותה...] שהרי בכך נכנסים לחשש של הנאה מהעולם הזה בלא ברכה. וזו דוגמא פשוטה ל"המחמיר תבוא עליו ברכה".

ויש עוד דוגמא לדבר, פעם ישבתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל ולמדנו כל הלילה, והוא היה שקוע כל כולו בלימוד באופן בל יתואר. והנה בעלות השחר קם ונטל ידיו, ולאחר זמן אמר לי שבירך את ברכות השחר, וזוכר שבירך עד ברכות התורה אבל את ברכות התורה עצמם אם בירך או לא אינו זוכר... [ו] - כנראה שלאחר ברכות השחר העמיק במחשבה, וכמו שיש הרבה פוסקים שמתירים לחשוב בליבו דברי תורה קודם ברכות התורה] ושאל אותי אם בירכתי כבר בעצמי או לא. והנה אם לא הייתי שם ומוציאו ידי חובה, הרי שהוא לא היה מברך בעצמו מכיון שספק ברכות להקל, אבל לשמוע ממישהו אחר - למה לא?!

ז. הלכה למעשה

ולהלכה, אם אמר 'אתה' ונזכר שהוא שבת, בכל המקרים ממשיך בתפילה של שבת, גם אם אירע הדבר בתפילת שחרית. מלבד במקרה אחד שבתפילת שחרית ממשיך בתפילה של חול והיא אם התכוון להתפלל של חול, שאז יש כאן שתי טעויות, גם התכוון לשל חול, וגם טעה במילה של התפילה והתחיל 'אתה' במקום 'ישמח משה'. ואמרו בספרו 'חזון עובדיה' מביא את הקושיות של המגן אברהם והפרי חדש, ויש שם אי בהירות מהי מסקנתו להלכה, ואני חושב שהמסקנה הזו האמורה היא דעתו להלכה למעשה, וכמעט כל האחרונים כך לומדים להלכה.

ח. טעות בתפילת שחרית של שבת

והנה אמרנו שבשחרית אם טעה ואמר 'אתה' וגם התכוון להתפלל של חול, שצריך להמשיך בתפילה של חול, והרי לדעת הפרי חדש הדין אינו כן, שהרי לדעתו אם אמר 'אתה' ממשיך בתפילת שבת אף אם התכוון לשל חול, אולם איננו פוסקים כן אלא כמו שכתב המגן אברהם וכמו שהתבאר לעיל. והסיבה לכך היא, שהנה עיקר הטעם של הפרי חדש הוא מטעם של ספק ברכות להקל, וספק ברכות להקל היינו כדי שלא לבוא לחשש של ברכה לבטלה. והנה לו יצויר ומישהו ירצה לעבור על תקנת חכמים ולהתפלל תפילה של חול בשבת - בודאי הוא שאין זה איסור ברכה לבטלה, שהרי מעיקר הדין כך היה צריך להיות ורק חכמים ביטלו מפני כבוד השבת.

אם כן בנידון דידן שמחמת הספק יש אפשרות להמשיך בתפילת שבת או לחילופין לומר את הברכה שבה התחיל - 'חונן הדעת' - הלא להמשיך בברכת אתה חונן אין בזה משום ברכה לבטלה וכמו שנתבאר, ממילא כיון שרוב הפוסקים סוברים שצריך לסיים את ברכת 'אתה חונן' - נראה להכריע כדבריהם בתפילת שחרית כאשר התכוון להתפלל של חול, שהרי יש בה שתי סיבות גם מצד שהתחיל בברכה, וגם שהתכוון להתפלל תפילת חול. והיינו שאין מקום בשאלה זו לומר 'ספק ברכות להקל'.

ט. אכל מזונות לאחר הקידוש ורוצה ליטול ידיים אם מברך ברכה אחרונה

וכעין נידון הנ"ל יש שאלה לגבי מי שאכל כזית מזונות או פירות לאחר הקידוש, ולאחר מכן רוצה ליטול את ידיו לסעודה, שההלכה היא שמספק אינו צריך לברך ברכה אחרונה, וכבר נתבאר זאת בשיעורים הקודמים. והנה אם 'בוא מאן דהוא וישאל שאלה כזו, נאמר לו, שאמנם הוא לא מברך, אך זה לא בסדר מה שעשה, וגם אם רוצה לברך מאה ברכות היה עליו להימנע מלאכול כזית' - בעבר דיברתי על מנהג שקיים אצל יוצאי מרוקו, שלאחר הקידוש קודם נטילת ידיים טועמים מהסלטים שעל השלחן ובכך מוסיפים ברכות להשלים למאה ברכות, וזה בסדר, רק צריך להיזהר שלא לאכול כזית שאז הוא נכנס לספק ברכות בברכה אחרונה]. והנה אם יאמר שרוצה לצאת ידי חובת כל הדעות - יש לי פיתרון בשבילי, והוא שיברך ברכה אחרונה - ולאחר מכן ילך ויטייל ויעשה הפסקה בין האכילה הזו לנטילת ידיים - [תלך תטייל עם הילדים, תלך איתם לבית הכנסת תלמדו קצת ואחר כך תיטול ידיים, ותלמד לקח לא לעשות דבר כזה...]. ואין בזה חשש של קידוש במקום סעודה כיון שהוא כבר אכל מזונות. וזאת צריך לדעת שאדם צריך למצוא את הפיתרון הביניים בכדי לצאת ידי מחלוקת.

י. התפלל תפילת חול ולא הזכיר את שבת

כתב מרן בשלחן ערוך (ס"א ע"ד): "מי שהתפלל תפילה של חול בשבת ולא הזכיר של שבת לא יצא. ואם הזכיר של שבת בתוך שמונה עשרה אף על פי שלא קבע ברכה לשבת יצא". ע"כ. והנה דין זה הביאו בבית יוסף בשם הרמב"ם (נפקד י מהלכות תפילה הלכה ז'), וכתב שם עוד, שיש ספרים משובשים שכתוב בהם שגירסת הרמב"ם היא שמי שהתפלל תפילה של חול בשבת - 'יצא'. וזוהי טעות ומשובש, ומרן כותב נגד זה, ונראה שפשוט לו מאוד שהגירסא הנכונה היא "לא יצא". ואכן יש תשובות של רבינו אברהם בן הרמב"ם, ושם שאלו אותו בשאלה זו וענה שאביו - הרמב"ם - פסק שלא יצא. [הוא בנו וכנראה שהוא מוסמך מאוד, ודבריו מסייעים לדברי מרן].

אולם מאידך גיסא, נראה שיש כמה מרבתינו הקדמונים שגרסו ברמב"ם

'יצא', כגון בהגהות הרמ"ך - רבינו משה הכהן שהיה ראשון - וברמב"ם שלו הגירסא היא 'יצא'. והוא מקשה על הרמב"ם מפני מה יצא. וכמו כן רבינו מנחם מנרבונו - שהיה ראשון קדמון - מביא את דברי הרמב"ם ומבאר את דבריו מפני מה כתב שיצא. וכן המאירי כותב "גדולי המחברים סוברים שיצא" - וגדולי המחברים' היינו הרמב"ם.

והנה המאירי הקשה קושיא עצומה על דברי הרמב"ם אם הגירסא היא 'יצא'. שהנה הגמרא אומרת (שבת כה) שכל יום שיש בו קרבן מוסף אם לא הזכיר מעין המאורע לא יצא. ודוגמא לדבר ראש חודש או חול המועד, שמקריבים בהם קרבן מוסף, ממילא בתפילה עלינו להזכיר מעין המאורע, ואם לא הזכיר לא יוצא ידי חובה. [- והיחידי שלא חוזרים בו הוא ליל ראש חודש, כיון שאין מקדשים את החודש בלילה, ואילו בערבית של חול המועד חוזר], אם כן מפני מה אם לא הזכיר את של שבת בתפילה, שהרי הוא התפלל של חול - כיצד ניתן לומר שיצא ידי חובה?

והמאירי מיישב תירוץ דחוק, שאולי הרמב"ם סובר שכיון ששבת באה בכל שבוע, ואינה כמו ראש חודש וחול המועד שבאים מזמן לזמן, וכיון שכך יש להקל. וזה תירוץ דחוק מאוד.

יא. פשרת הרדב"ז בנוסחאות הרמב"ם

והנה הרדב"ז - חי בתקופתו של מרן - נשאל בשאלה הזו, ואמרו לו שחלק מספרי הרמב"ם כתוב שיצא ידי חובה אם התפלל תפילה של חול ולא הזכיר את של שבת, ולעומת זאת בחלקם כתוב אחרת - שלא יצא ידי חובה [- בתקופה הזו כל הספרים היו בכתבי יד, ואף נייר 'קופי' עדיין לא היה אז - זו המצאה חדשה, והיו הרבה אנשים שזו היתה פרנסתם, היה להם כתב יפה והיו מעתיקים ספרים ומוכרים אותם. כיום יש סופרים רק בתחום הסת"ם, ואז היו על כל ספרי הקודש. ומחמת כן היו הרבה טעויות, אמנם גם דפוס יש בו הרבה טעויות - לצערנו הרב - אך הרבה פחות. בשנים האחרונות הודפסו ספרי הרמב"ם בהוצאת 'שבתי פרנקל', ובסופו יש 'ילקוט שינויי נוסחאות' וכמעט בכל הלכה יש שינויים בגירסאות הרמב"ם, וכן זה בתשובות הרמב"ם ובפירושי המשניות להרמב"ם יש כל כך הרבה נוסחאות, שהרי כל זה היה העתקות, כתב ידו של הרמב"ם כמעט לא נשאר ממנו].

ולפיכך כותב הרדב"ז, שכשכתוב 'לא יצא' היינו שהתפלל תפילת חול ולא הזכיר את של שבת, לעומת זאת בספרים שכתוב בהם 'יצא' היינו שהתפלל של חול, אבל כיון שהזכיר את של שבת - יצא. ולפי הרדב"ז יש כאן שלום בין הנוסחאות, ופסק מרן השלחן ערוך ברור הוא - שאדם שהתפלל של חול בשבת ולא הזכיר את של שבת, לא יצא.

יב. סתירה בדברי מרן בנידון

והנה יש סתירה לזה מדברי מרן בעצמו, שהנה מפשט מרן משמע שאם התפלל את של חול ובאמצע התפילה הזכיר של שבת, והיינו שהזכיר את של שבת אף באמצע אחת הברכות, וכמו כן אף אם הזכיר את של מוסף - וכמו שכתב הרמ"א בהגה"ה (ס"א) שאמר רק 'ונעשה לפניך את חובותינו בתמידי יום ובקרבן מוסף' שיצא ידי חובה. [- היינו למרות שלכאורה אין כל קשר בין מה שהזכיר את של שבת לברכה שבה הזכיר].

והנה מרן בשלחן ערוך (ס"א ע"ד) כותב, שאם יום טוב חל בשבת שצריך לומר 'אתה בחרתנו' ולחתום 'מקדש השבת וישראל והזמנים'. והנה אם התפלל את נוסח תפילת היום טוב, אולם בחתימה טעה וחתם 'מקדש השבת' - שלא יצא ידי חובה. וכן להיפך אם חתם 'מקדש ישראל והזמנים' ותו לא שלא יצא. ולכאורה למה שם למרות שהזכיר את שבת ויום טוב בתוך הברכה אין זה מועיל, ואילו כאן אם התפלל תפילת חול מועיל אזכרה של שבת באמצע אחת הברכות ויוצא ידי חובה?

והאחרונים דנים בזה הרבה מאוד. המגן אברהם דן בזה בהלכות שבת (ס"א) ובהלכות פסח (ס"א) וכתב שם, ואני חושב שהוא אותו תירוץ ויש על כך הרבה דיונים באחרונים, ואכמ"ל.

הלכה ברורה

ספספ תפלה עקב טירדה בעסקים

שאלה: מי שלא התפלל מחמת שהמתין לפגישה עם איש עסקים על עסקה עם רווח כספי, ועבר זמן התפלה, האם יש לו תשלומין?

תשובה: אין לדחות תפלה מפני הפסד ממון, אפילו יפסיד מהקרן. אולם בדיעבד, יש לו תשלומין.

וכן מי שקראוהו להתפלל מנחה וסירב להתפלל כעת כי היה טרוד בעסקיו, ושכח ועבר זמן התפלה, וכן כל מי שלא התפלל מחמת שהיה סבור שיש לו זמן להתפלל, נחשב הדבר לשוגג, ויש לו תשלומין.

מקורות:
פסק מרן בשלחן ערוך (סימן קח ס"א) שמי שלא התפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל, מפני שסבור שעדיין ישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא מתעסק בו, ובין כך ובין כך עברה לו השעה, וכן מי שהיה טרוד בצורך ממון שלא יבא לידי הפסד, ועל ידי כך הפסיד מלהתפלל, וכן מי שהוא שכור ולא התפלל, כולם חשובים אנוסים, ויש להם תשלומין. וכתב הרמ"א, מיהו לכתחלה לא יעבור זמן תפלה משום הפסד ממון. ע"ש. וכתב בהליכות עולם ח"א (עמ' קעה) שאפילו התעכב מלהתפלל מפני שהיה טרוד לצורך פרנסת בני ביתו, יש לו תשלומין. (ולכתחלה יתנה תנאי נדבה, אולם בשבת, יתפלל בתורת חובה). וע"ע מש"כ מו"ר שליט"א בהלכה ברורה (בירור הלכה ס"ק יד).

מנחה או סליחות - מה קודם?

שאלה: ציבור הרוצים לומר סליחות בצהריים, האם יש להקדים לומר סליחות, או שצריכים להקדים להתפלל מנחה משום ש"תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם"?

תשובה: מאחר ואין חיוב לומר סליחות (אלא נכון ורצוי לאומרם), מותר להקדים את אמירת הסליחות לתפלת מנחה, ואין חשש מדין "תדיר".

מקורות:

כן מבואר בשו"ת שאגת אריה (סימן כב) שדוקא בשתי מצות יש להקדים התדיר לשאינו תדיר, אבל בדבר הרשות או מנהג אין צריך להקדים החביב. והביאו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בחזון עובדיה (ימים נוראים עמוד ז'), והעלה כפי האמור לנידון ידיו. וע"ש עוד בנימוקים.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

אך כשהרכבת החלה להיות נפוצה בתוך הערים שם לא היה את החשש של תחומין, והתשלום בוצע לאחר השבת, בהקפה, או מראש. הגאון החתם סופר יצא חוצץ נגד השימוש בה כיון שהוא "עובדין דחול". ומחמת כן אין להשתמש ברכבת בשבת כלל. ומאז ועד היום אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה, וכולם הלכו אחר הוראתו של החתם סופר ולא השתמשו ברכבת כלל. והיה מעשה עם אאמו"ר מרן זצוק"ל כששהה בברזיל, שפנה אליו יהודי אחד, נדבן גדול, בשאלה, שמכיון שאין במקום מגוריו אף לא יהודי אחד, האם יכול לבוא ברכבת לבית הכנסת בשבת, ומשרתו הגוי ידאג לכל ענייניו, ואינו צריך לומר לו מאומה.

אאמו"ר ענה לו שאף אם יתבטל מתפילה בציבור, שלא יהיו לעלות על הרכבת בשבת!! מהטעם הנ"ל, ואם כל כך רוצה להתפלל בבית הכנסת שיעקור ממקום מגוריו ויגור במקום בו יש יהודים.

תפילה במניין איננה טענה כלל להתיר בשבילה את הנסיעה ברכבת בשבת!

היתרים בהלכות שבת

לפני כמה שנים היתה המצאה באמריקה כיצד לכבות את החשמל בשבת ללא חילול שבת, על ידי שמורידים את המתג ורק לאחר כמה זמן החשמל כבה, ו'ממציא' הפטנט רצה לעשות מזה פרנסה, ופירסם והפיץ שכמה 'רבנים' התיירו את זה. לאחר מכן הלכו מהנדסים מומחים שבדקו את ה'רעיון' הזה והוכיחו שזו מלאכת 'מכבה' מדאורייתא, ואפילו 'גרמא' אין בזה.

והאמת שמעיקר הדין אפשר למצוא הרבה היתרים בהלכות שבת, אך צריך לדעת מהו הגבול בכדי שישאר לנו צורת השבת.

אחד הנידונים המפורסמים בעניין הזה הוא השימוש ברכבת בשבת. שהנה בזמן החתם סופר החל השימוש ברכבות לצורך נסיעה במקום למקום. ואמנם בשימוש מחוץ לעיר ברכבת יש איסור של תחומין. ואין פתרון בכך שהרכבת היא גבוהה מעל עשרה טפחים ואז אין זה תחומין, כיון שהיא יושבת על הקרקע.



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

